

אפולו פאוור בע"מ ("החברה")

דוח הצעת מדף להנפקה בדרך של זכויות

על-פי תשקיף מדף של החברה הנושא תאריך 31 באוגוסט 2023¹ ("תשקיף המדף" או "התשקיף"), והוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך), תשס"ו-2005 ("תקנות הצעת מדף"), מתכבדת החברה לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה") של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן ("דוח הצעת המדף" או "הדוח"). הדוח קיבל את היתר רשות ניירות ערך בהתאם לסעיף 8(2) לכללי ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון היתר מאת רשות ניירות ערך), התשע"ו-2016.

בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף אלא אם כן צוין במפורש אחרת. לפירוט בדבר כל שינוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף, שחלו מיום פרסום תשקיף המדף ועד פרסום דוח הצעת המדף, ראו דיווחים מידיים ותקופתיים של החברה אשר הגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף, הכלולים בדוח הצעת המדף על דרך ההפניה בהתאם להוראות תקנה 4(א) לתקנות הצעת מדף.

לפרטים בדבר הודעה על כוונה לניצול זכויות שיוצעו על-פי דוח הצעת המדף, ראו סעיף 4.14 להלן.

1. ניירות הערך המוצעים

בין 7,500,560² לבין 8,133,690³ מניות רגילות, רשומות על שם, ללא ערך נקוב של החברה ("המניות המוצעות"), אשר תוצענה בדרך של זכויות כמפורט להלן לבעלי ניירות הערך המזכים (כהגדרתם בסעיף 4 להלן). המניות המוצעות הינן שוות מכל בחינה למניות הרגילות ללא ערך נקוב של החברה, הרשומות למסחר בבורסה ("המניות הרגילות" או "המניות").

ביחד עם

בין 3,750,280 לבין 4,066,845⁴ כתבי אופציה (סדרה 6) ("כתבי האופציה (סדרה 6)" או "כתבי האופציה המוצעים"), רשומים על שם, הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה, בכל יום מסחר ולמעט במועדים מסוימים כמפורט להלן, החל מיום רישום למסחר ועד ליום 31.08.24 ועד בכלל ("תקופת המימוש" ו- "תום תקופת המימוש", לפי העניין), כך שהחל מיום רישום למסחר של כתבי האופציה ועד לתום תקופת המימוש, כל כתב אופציה יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה, בכפוף להתאמות כמפורט בסעיף 5.2.8 להלן ("מניות המימוש") כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של 7.15 ש"ח למניה, לא צמוד ("מחיר המימוש").

למרות האמור לעיל, לא יהיה ניתן לממש את כתבי האופציה ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון (כל אחד מהנ"ל ייקרא להלן: "אירוע חברה"). חל יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה, לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.

¹ פורסם ביום 30.8.2023 (מס' אסמכתא 100449-01-2023) ונכלל בזאת על דרך ההפניה.
² נכון למועד דוח הצעת המדף הונה המונפק של החברה כולל 47,253,494 מניות המקנות זכות למחזיק בהן להשתתף בהנפקת הזכויות נושא דוח זה.
³ בהנחה של מימוש, קודם למועד הקובע, של 3,922,174 כתבי אופציה של החברה, לא רשומים למסחר אשר הבשילו נכון למועד זה וניתנים למימוש ל- 3,988,707 מניות רגילות של החברה, כמפורט בטבלה שבסעיף 4.15 להלן.
⁴ ראו ה"ש 3 לעיל.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד לתום תקופת המימוש יפקע ויהא בטל ולא יקנה לבעליו זכות או תביעה כלשהי.

לפרטים אודות תנאי כתבי האופציה המוצעים ראו סעיף 5 להלן.

המניות המוצעים וכתבי האופציה המוצעים ייקראו להלן יחדיו "ניירות הערך המוצעים".

בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה המניות המוצעות וכן מניות המימוש יירשמו על שם החברה לרישומים. האמור לא יחול על ניירות ערך שהונפקו בדרך של הצעת זכויות למחזיק רשום ובלבד שהמחזיק הרשום לא רשם את הזכויות שהוצעו לו במרשם בעלי המניות של החברה על שם החברה לרישומים.

2. פרטים אודות הון המניות של החברה

2.1. הון המניות הרשום של החברה נכון למועד דוח הצעת המדף מורכב מ- 25,000,000,000 מניות רגילות ללא ערך נקוב.

2.2. להלן פרטים אודות הון המניות המונפק והנפרע של החברה, בהנחת ניצול מלוא הזכויות המוצעות על פי דוח זה :

סמוך למועד פרסום דוח הצעת המדף		לאחר ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה ולפני מימוש כתבי אופציה (סדרה 6)		לאחר ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה ולאחר מימוש כתבי אופציה (סדרה 6)	
הון מונפק ונפרע	הון מונפק ונפרע בדילול מלא	הון מונפק ונפרע	הון מונפק ונפרע בדילול מלא	הון מונפק ונפרע	הון מונפק ונפרע בדילול מלא
47,253,494	53,894,431	54,754,054 בין לביין 55,387,184	61,394,991 בין לביין 62,028,121	58,504,334 בין לביין 59,454,029	65,145,271 בין לביין 66,094,966

2.3. שערי ניירות הערך של החברה בבורסה

להלן נתונים על שער המניה הגבוה והנמוך (באגורות) של המניות הרגילות של החברה החל מיום 1.1.2022 ועד סמוך למועד דוח הצעת המדף (בערכים נומינאליים):

שער גבוה באגורות		שער נמוך באגורות		תקופה
שער	תאריך	שער	תאריך	
3,800	25.10.2022	2,298	31.1.2022	שנת 2022
3,916.8	19.1.2023	578.9	13.12.2023	שנת 2023
714.6	2.1.2024	599.7	16.1.2024	שנת 2024 ועד לסמוך למועד פרסום הדוח

2.4. בהנחה של ניצול מלוא הכמות המינימלית של הזכויות המוצעות על פי דוח זה, שיעור המניות הרגילות המוצעות בדוח זה, לאחר הנפקתן של המניות המוצעות, תהווה כ- 13.70% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 12.22% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא, ללא מימוש כתבי אופציה (סדרה 6).

2.5. בהנחה של ניצול מלוא הכמות המינימלית של הזכויות המוצעות על פי דוח זה ובהנחה של מימוש 3,750,280 כתבי אופציה (סדרה 6) המהווים את מלוא הכמות המינימלית של כתבי האופציה המוצעים על פי דוח זה, שיעור המניות המוצעות ומניות המימוש, לאחר הנפקתם של ניירות הערך המוצעים, תהווה כ- 19.23% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה וכ- 17.27% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא.

3. אופן הצעת ניירות הערך

3.1. מוצעות בזאת בין 750,056 לבין 813,369 יחידות זכות, לבעלי ניירות ערך המזכים בזכויות (כהגדרתם

להלן), כך שכל בעל ניירות ערך המזכים בזכויות, אשר יחזיק ב- 63 ניירות ערך מזכים של החברה ביום 29.1.2024 (היום הקובע, כהגדרתו להלן), יהיה זכאי לרכוש יחידת זכות אחת, שהרכבה ומחירה כדלקמן ("יחידת זכות") :

המחיר

10 מניות רגילות ללא ערך נקוב במחיר של 6.00 ש"ח
60 ש"ח למניה אחת

5 כתבי אופציה (סדרה 6) ללא תמורה

סה"כ מחיר ליחידת זכות 60 ש"ח

3.2. בהתחשב במחיר המניה ביום 17.01.24 (שהינו 6.113 ש"ח), בערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 6) (שהינו כ- 0.94 ש"ח), במחיר יחידת הזכות המוצעת, ובמבנה יחידת הזכות המוצעת - המחיר "אקס זכויות" הינו כ- 6.03 ש"ח למניה, ומרכיב ההטבה בהצעת הזכויות על פי דוח זה, המחושב לפי אותן הנחות, הינו כ- 1.38%.

הערך הכלכלי של כל כתב אופציה (סדרה 6), חושב על פי נוסחת "בלק אנד שולס", בהתאם לנוסחת החישוב שבכללי הבורסה, וזאת בהתבסס על מחיר מימוש של 7.15 ש"ח (לא צמוד) לכל כתב אופציה, ובהנחות לפיהן: היום האחרון למימוש כתב האופציה (סדרה 6) הינו 31.08.24, שער הנעילה של המניות הרגילות של החברה בבורסה ביום 17.01.24 הינו 6.113 ש"ח, שיעור ההיוון השנתי הינו 4.5% וסטיית התקן השבועית הינה 9.35%.

3.3. החברה תפרסם דיווח מיידי שלושה ימי מסחר לפני יום המסחר בזכויות (שיתקיים ביום ה', ה- 8.2.2024) על כל שינוי בכמות יחידות הזכות, אם כמות יחידות הזכות הסופית תעלה על 750,056.

4. תיאור ההצעה בדרך של זכויות

4.1. הגדרות

- "דמי ניצול זכויות" - 60 ש"ח עבור יחידת זכות אחת.
- "זכאים" - זכאים רשומים וזכאים בלתי רשומים.
- "זכאים בלתי רשומים" - בעלי ניירות הערך המזכים המחזיקים ביום הקובע בניירות הערך המזכים באמצעות החברה לרישומים.
- "זכאים רשומים" - בעלי ניירות הערך המזכים הרשומים ביום הקובע במרשם בעלי המניות של החברה, ולמעט החברה לרישומים.
- "החברה לרישומים" - החברה לרישומים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- "היום האחרון לניצול זכויות" - יום המסחר השלישי לאחר יום המסחר בזכויות, דהיינו יום ג', ה- 13.2.2024.
- "יום מסחר" - יום בו מתקיים מסחר בבורסה.
- "יום עסקים" - כל יום בו פתוחים הבנקים בישראל לביצוע עסקאות.
- "יום המסחר אקס זכויות" - היום הקובע, דהיינו יום ב', ה- 29.1.2024.

- **"יום המסחר בזכויות"** - יום ה', ה- 8.2.2024.
- **"היום הקובע"** - יום ב', ה- 29.1.2024. היה ויפורסם לאחר היום הקובע תיקון לדוח ההצעה ללא שינוי מבנה ההנפקה, לא ישתנה היום הקובע כפי שנקבע בדוח ההצעה, אלא אם נקבע אחרת בתיקון.
- **"הבורסה"** - הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
- **"יום תשלום דמי ניצול הזכויות"** - היום האחרון לניצול הזכויות, דהיינו יום ג', ה- 13.2.2024.
- **"המועד האחרון למסירת הודעות לניצול הזכויות"** - לגבי זכאים בלתי רשומים - יום המסחר בזכויות, דהיינו יום ה' ה- 8.2.2024 בשעה (ביחס לכל זכאי בלתי רשום) שתקבע על ידי חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק בניירות הערך המזכים.
- **"ניירות הערך המזכים"** - לגבי זכאים רשומים - יום ד' ה- 7.2.2024 (יום המסחר האחרון לפני יום המסחר בזכויות), עד לשעה 12:00 בצהריים.
- **"ניירות הערך המזכים"** - המניות הרגילות הקיימות בהון המניות המונפק והנפרע של החברה ביום הקובע.

4.2. הודעה על זכויות

סמוך ככל האפשר לאחר היום הקובע תשלח החברה בדואר רשום או במסירה אישית לכל הזכאים הרשומים ולחברה לרישומים, מכתבי זכויות בגין ניירות הערך להם הם זכאים בהנפקה בצירוף עותק מדוח הצעת המדף, וטופס בקשה לניצול זכויות ("טופס בקשה").

במכתבי הזכויות יפורטו דרכי הפעולה האפשריות כמפורט בסעיף 4.5 ו- 4.6 להלן.

מכתבי הזכויות ניתנים לפיצול ולויתור לטובת צד שלישי ביחידות שלמות בלבד על ידי מילוי הטפסים המצורפים למכתבי הזכויות והעברתם לחברה בצירוף מכתבי הזכויות וזאת עד למועד האחרון למסירת הודעות לניצול הזכויות.

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול האמור והיטלים אחרים, אם יהיו, יחולו על מבקש הפיצול וישולמו על ידו.

חוקי העזר של מסלקת הבורסה קובעים כי הזכאים הבלתי רשומים יקבלו מאת חברי הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים בניירות הערך המזכים, הודעות מתאימות המציירות את דרכי הפעולה האפשריות כמפורט בסעיף 4.6 להלן.

4.3. שברי זכויות

ביחס למחזיקים הרשומים, למעט החברה לרישומים, החברה לא תתחשב בשברי הזכויות, דהיינו בזכות לקבל פחות מיחידה שלמה אחת. יובהר כי זכאי רשום המעוניין לקבל תמורה בגין שברי זכויות כאמור, יידרש להעביר את ניירות הערך המזכים על שם החברה לרישומים ולהפוך לזכאי בלתי רשום לא יאוחר מיום מסחר אחד לפני יום המסחר בזכויות. משביצע את האמור תחולנה עליו ההוראות החלות על זכאי בלתי רשום כמפורט להלן.

שברי הזכויות להם זכאים הזכאים הבלתי רשומים, המצטברים ליחידה אחת, יימכרו על ידי חברי הבורסה באמצעותם מוחזקים ניירות הערך המזכים לאותם שברים. תמורת מכירת השברים המצטברים ליחידות שלמות הנ"ל, אם תהיה כזו, לאחר ניכוי מחיר הנפקתם והוצאות מכירתם וכל היטל או מס שיוטל, תחולק בהתאם לזכויותיהם על ידי משלוח שיקים לזכאים אלה או בזיכויים בנקאיים לא יאוחר מחמישה עשר (15) יום לאחר מכירתם כאמור.

4.4 המסחר בזכויות

ניתן לקנות ולמכור זכויות בבורסה, באמצעות חברי הבורסה, ביום המסחר בזכויות. יחידת המסחר בזכויות תהיה הזכות לרכישת יחידת זכות אחת המורכבת מ-10 מניות רגילות של החברה ו-5 כתבי אופציה (סדרה 6).

מי שרכש זכויות ביום המסחר בזכויות יודיע לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק, עד היום האחרון לניצול הזכויות, בשעה שתקבע לכך על ידי חבר הבורסה, אם הוא מנצלן ואם לאו. אם לא תינתן הודעה כאמור, הזכויות לא תנוצלה והן תפקענה.

הופסק המסחר, ביום המסחר בזכויות, בניירות הערך המזכים או בזכויות, למשך יותר מארבעים וחמש (45) דקות, ולא חודש באותו יום המסחר, אז יתקיים יום מסחר נוסף בזכויות ביום המסחר הבא בו יתקיים מסחר, והיום האחרון לניצול הזכויות ויום תשלום דמי ניצול הזכויות ידחו בהתאמה.

הופסק המסחר ביום המסחר בזכויות בניירות הערך המזכים או בזכויות, והפסקת המסחר אינה עולה על חמישה (5) ימי מסחר רצופים, יישארו בתוקף הוראות הלקוח לעניין המסחר בזכויות, אלא אם כן נתן הלקוח הוראה אחרת. נמשכה הפסקת המסחר למעלה מחמישה ימי מסחר רצופים תתבטלה הוראות הלקוח.

4.5 ניצול הזכויות או מכירתן על ידי זכאים רשומים

זכאים רשומים יהיו זכאים לנצל את זכויותיהם או לא לנצלן. החברה לא תטפל במכירת זכויות על ידי זכאים רשומים שיבקשו זאת.

זכאי רשום המעוניין למכור את זכויותיו יהיה חייב, כתנאי לביצוע המכירה, להעביר את הזכויות על שם החברה לרישומים לא יאוחר מיום מסחר אחד לפני יום המסחר בזכויות, ומשביצע את האמור, תחולנה עליו ההוראות החלות על זכאי בלתי רשום.

הודעה על ניצול הזכויות תינתן באמצעות מסירת מכתב הזכויות וכן בקשה לניצול הזכויות על גבי טופס הבקשה כשהם מלאים וחתומים כהלכה, בצירוף המחאה לפקודת החברה (אשר מועד פרעונה יהא לא יאוחר מיום תשלום דמי ניצול הזכויות) או אישור על ביצוע העברה בנקאית לזכות החברה במלוא סכום התמורה עבור הזכויות המבוקשות, לתשלום לא יאוחר מיום תשלום דמי ניצול זכויות.

אם לא תתקבל הודעה על ניצול זכויות כאמור לעיל על ידי הזכאים הרשומים או אם לא תפרע ההמחאה האמורה, או אם לא יתקבל אישור על ביצוע העברה בנקאית כאמור עד למועד האחרון לניצול הזכויות, יראו את הזכויות כאילו לא נוצלו והן תפקענה. למנצלי הזכויות לא תעמוד זכות קיזוז כנגד החברה בגין סכום שעליהם לשלם לצורך ניצול הזכויות.

4.6 ניצול הזכויות או מכירתן על ידי זכאים בלתי רשומים

בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה, חברי הבורסה ישלחו הודעות לזכאים הבלתי רשומים,

המחזיקים ביום הקובע בניירות הערך המזכים באמצעות אותם חברי בורסה. בהודעה יפרט חבר הבורסה את דרכי הפעולה האפשריות של המחזיק הבלתי רשום בגין זכויות הרשומות לזכותו כדלקמן: (1) לנצל את הזכויות; (2) למכור את הזכויות; (3) לא למכור ולא לנצל את הזכויות; כל אחד מחברי הבורסה יציין בהודעתו כי אם לא תתקבל הוראה כלשהי מהזכאים הבלתי רשומים, עד יום המסחר בזכויות בשעה שקבועה בנהליו, ימכור אותו חבר בורסה את הזכויות ביום המסחר בזכויות.

עד למועד האחרון למסירת הודעה, הזכאים הבלתי רשומים יודיעו לחברי הבורסה שבאמצעותם הם מחזיקים בניירות הערך המזכים: (1) כי הם מנצלים את הזכויות; או (2) כי ברצונם למכור את כל הזכויות או חלקן, בהגבלת שער או ללא הגבלת שער; או (3) כי ברצונם שלא למכור ולא לנצל את הזכויות. הימנעות ממתן הודעה כאמור על ידי זכאים בלתי רשומים תחשב כהוראה למכור את הזכויות ללא הגבלת שער. נתן זכאי בלתי רשום הודעה על ניצול הזכויות, יהיה רשאי לבטלה בהודעה לחבר הבורסה, באמצעותו הוא מחזיק בניירות הערך המזכים, עד היום האחרון לניצול הזכויות.

עד ליום האחרון לניצול זכויות, בשעה שתקבע על ידי חבר הבורסה, יודיע זכאי בלתי רשום המחזיק בזכויות לחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את זכויותיו, אם הוא מנצלן או לא. לא תינתן הודעה כאמור, הזכויות שבידי אותו מחזיק לא תנוצלו, למעט זכויות שהיו בידי המחזיק לפני יום המסחר בזכויות ושהודיע על ניצולן עד למועד האחרון למסירת הודעה כאמור לעיל ולא נתן הודעה אחרת לחבר הבורסה לאחר יום המסחר בזכויות.

בהתאם לחוקי העזר של מסלקת הבורסה, ביום האחרון לניצול הזכויות יגישו חברי הבורסה למסלקה בכתב לא יאוחר מהשעה 12:00 בצהריים את בקשות הניצול לגבי כמות הזכויות הרשומה לרשותם במסלקה. חבר שלא יגיש בכתב את בקשת הניצול, כאמור לעיל, תראה אותו המסלקה כמי שביקש לא לנצל את הזכויות והזכויות תפקענה.

לא יאוחר מיום התשלום תועבר לחברה התמורה עבור הזכויות שנוצלו על ידי זכאים בלתי רשומים כאמור לעיל וזאת באמצעות חברי הבורסה שבאמצעותם הם ניצלו את הזכויות כאמור ובאמצעות מסלקת הבורסה.

יודגש כי לוחות הזמנים האמורים הינם בכפוף לחוקי העזר של מסלקת הבורסה ולהנחיות הבורסה כפי שיהיו במועד פרסום דוח הצעת המדף.

4.7 זכויות שלא נוצלו

זכויות שלא נוצלו בהתאם להוראות דלעיל או שלא שולמה תמורתן, עד ליום האחרון לניצול הזכויות, תפקענה ולא תקנינה כל זכות למחזיקים בהן ולא יוקצו ניירות ערך בגינן. מובהר כי למנצלי הזכויות לא עומדת זכות קיזוז כנגד החברה בגין הסכום שעליהם לשלם.

4.8 ניצול שוטף

הזכויות על פי דוח הצעת מדף זה לא תהיינה ניתנות לניצול שוטף.

4.9 המסחר בבורסה "אקס זכויות"

המניות הקיימות בהון החברה תיסחרנה בבורסה "אקס זכויות" החל מהיום הקובע, דהיינו יום ב', ה- 29.1.2024.

4.10. סגירת פנקס בעלי ניירות הערך המזכים

פנקס בעלי המניות של החברה יהיה פתוח מתאריך פרסום דוח הצעת המדף (כולל) ועד לתום יום המסחר בזכויות.

4.11. החשבון המיוחד לזכויות

לא יאוחר מהיום הקובע תפתח החברה לרישומים בתאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד נושא פירות על שם החברה ("החשבון המיוחד לזכויות"). החשבון המיוחד לזכויות ינוהל באופן בלעדי על ידי החברה לרישומים עבור ובשם החברה, בהתאם לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. החברה לרישומים תעביר לחשבון המיוחד לזכויות את כל הכספים שיתקבלו על ידה (לרבות הפירות שיתקבלו בגינם), כמפורט בסעיפים 4.5 ו-4.6 לעיל.

4.12. תעודות ומכתבי הקצאה

הקצאת ניירות הערך המזכים במסגרת הנפקת הזכויות תיעשה כדלקמן:

4.12.1. לא יאוחר מיום מסחר אחד לאחר יום תשלום דמי ניצול הזכויות ובכפוף לקבלת התשלום המלא בגין אצל החברה, תשלח החברה תעודות מניה ומכתבי הקצאה לזכאים הרשומים לרבות לחברה לרישומים (לטובת הזכאים הבלתי רשומים), אשר ניצלו את זכויותיהם בהתאם לאמור לעיל בגין המניות הכלולות ביחידות שהזכויות לרכישתם נוצלו על ידם.

4.12.2. תעודות המניה ומכתבי ההקצאה תהינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת הודעה על כך לחברה בנוסח המקובל למטרה זו. כל ההוצאות הכרוכות בפעולות כאמור, לרבות המסים וההיטלים הכרוכים בכך, יחולו על המבקש לבצע את הפעולות ושולמו על ידו.

4.13. בעלת השליטה בחברה

למיטב ידיעת החברה נכון למועד דוח הצעת המדף, בעלת השליטה בחברה הינה וסטאר אחזקות בע"מ ("וסטאר")⁵. נכון למועד זה, מחזיקה וסטאר ב- 24,104,357.41 מניות רגילות של החברה אשר מהווים כ- 51.01% מהון המניות המונפק והנפרע וזכויות ההצבעה בחברה וכ- 44.78% מהון המניות וזכויות ההצבעה של החברה בדילול מלא.⁶

4.14. ניצול זכויות על ידי בעלי ענין בחברה

וסטאר הביעה את כוונתה לממש את מלוא הזכויות שיוקנו לה מכח הנפקת הזכויות על פי דוח הצעת המדף, בהיקף כספי של כ- 22,957 אלפי ש"ח.⁷

⁵ למיטב ידיעת החברה, ה"ה ישי מור ויוסף שבח מור מחזיקים במלוא הונה של וסטאר, בחלקים שווים.
⁶ יצוין כי, למיטב ידיעת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה: (א) מר ישי מור מחזיק במישרין 1,693,780 מניות רגילות של החברה, (ב) מר יוסף שבח מור מחזיק במישרין 82,982.60 מניות רגילות של החברה, ו- (ג) מר הילל מור (בנו של מר יוסף מור), מחזיק ב- 391.30 מניות רגילות של החברה (החברה רואה בה"ה יוסף והילל מור "אדם אחד" לצורך הגדרת המונח "החזקה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968).

⁷ יצוין כי בהתחשב בהחזקותיה נכון למועד פרסום הדוח, זכאית וסטאר לרכוש 382,609 יחידות זכות המקנות 3,826,090 מניות רגילות ו- 1,913,045 כתבי אופציה (סדרה 6). יובהר כי וסטאר, וה"ה ישי ויוסף שבח מור, יהיו רשאים ביום המסחר בזכויות להגיש הצעות לרכישת זכויות נוספות וככל שתרכשנה על ידם, לנצלן.

4.15. התאמות לבעלי כתבי אופציה לא רשומים כתוצאה מהנפקת הזכויות

להלן טבלה הכוללת פירוט ביחס לניירות הערך ההמירים נכון למועד דוח הצעת המדף, לרבות ההתאמות שתערכנה בניירות הערך, על פי תנאיהם, לנוכח הצעת הזכויות נשוא דוח הצעת מדף זה:

שם נייר הערך	כמות נכון למועד הדוח	מנגנון התאמה נוכח הצעת הזכויות נשוא הדוח	כמות כתבי אופציה לא סחירים אשר הובשלו ויכול ויבשילו עד למועד הקובע	סך כל המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה	סך כל המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה
אופציות לא סחירות:					
אפולו אפ3/18(4)	29,028	מספר המניות הנובעות ממימוש כתבי האופציה יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס", לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות"	29,028	33,592	33,592
אפולו אפ 01/19	88,424		88,424	91,136	91,136
אפולו אפ 11/19	577,827		577,827	595,549	595,549
אפולו אפ 09/2020	1,669,584		1,669,584	1,693,943	1,693,943
אפולו אפ 12/2020	342,239		342,239	347,232	347,232
אפולו אפ 06/2021	71,000		63,334	64,258	72,036
אפולו אפ 12/21	899,000		599,396	608,141	912,116
אפולו אפ 03/22	43,000		25,105	25,219	43,196
אפולו אפ 07/22	458,000		130,335	130,928	460,084
אפולו אפ יועץ	40,000		19,999	20,090	40,182
אפולו אפ 9/22	873,235		270,335	271,565	877,208
אפולו אפ 11/22	319,210		106,568	107,053	320,662
אפולו אפ עובדים	1,090,000		0	0	1,090,000
אפולו אפ אחרים	64,000		0	0	64,000
סה"כ	6,564,547		3,922,174	6,640,937	3,988,707

4.16. חיתום

ההנפקה על-פי דוח הצעת המדף אינה מבוטחת בחיתום.

5. תנאי ניירות הערך המוצעים

5.1. המניות המוצעות

המניות המוצעות שתוקצנה כתוצאה מניצול הזכויות, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין, למניות הרגילות הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה במועד דוח הצעת המדף, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת שהמועד הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר יותר.

לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה ראו תקנון החברה שפורסם ביום 2.11.2017 (מס' אסמכתא 2017-01-096376), וכן ופרק ג' לתשקיף המדף אשר נכללים בזאת על דרך ההפניה.

5.2. כתבי האופציה (סדרה 6)

לפרטים אודות מחיר המימוש ותקופת המימוש של כתבי האופציה (סדרה 6), ראו סעיף 1 לעיל.

5.2.1. תנאי הצמדה

מחירי המימוש של כתבי האופציה (סדרה 6) המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה אינו צמוד לבסיס הצמדה כלשהו.

5.2.2. הודעות מימוש כתבי אופציה

הבעלים הרשומים של כתבי האופציה (סדרה 6) יהיו זכאים בתקופת המימוש לממש את זכותם על פי כתבי האופציה לרכוש את מניות המימוש ולקבלן בהקצאה תמורת תשלום במזומנים של מחיר המימוש וזאת בתנאים הבאים:

כל מחזיק בכתב אופציה (בסעיף 5 זה: "**המבקש**") אשר ירצה לממש את זכותו לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי יגיש באמצעות הבנקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין (אם הוא רשום בפנקס בעלי האופציה) באופן המתואר להלן, בקשה

בכתב בנוסח שייקבע על ידי החברה ("הודעת המימוש") בצרף מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמיומשו מתבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף 5.2.8 להלן.

יום המימוש ייחשב היום בו מסרה הודעת מימוש לחברה, במקרה של מסירה במישרין, ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה, היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה, הממלאת את כל התנאים המפורטים בדוח הצעת המדף ("יום המימוש").

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.

לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון לחתום בשם המבקש ועבורו על כל מסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות המימוש.

לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה במלואם, והדבר אינו ניתן לתיקון ע"י מי שיתמנה ע"י הדירקטוריון כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש תוך שני ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.

הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי. לא תינתן זכות לממש חלק מכתבי אופציה, אך מכתב הקצאה של כתבי אופציה ניתן לפיצול או להעברה או לויתור כאמור בסעיף 5.2.5 להלן. חל מועד תום תקופת מימוש כתבי אופציה ביום שאינו יום מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

5.2.3 חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה המוצעים

כל המחזיק בכתבי אופציה באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים ("המורשים") ייתן הודעת מימוש באמצעותם.

חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה קובעים כדלקמן :

(א) הודעת מימוש שתתקבל עד שעה 12:00 במשרדי חבר הבורסה, באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה, תועבר על ידי החבר למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ב) קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד 12:00, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים, זאת לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא לאחר שנמסרה לה ההודעה כאמור.

(ג) קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בס"ק (ב) לעיל עד שעה 12:00, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש למשרדי החברה המנפיקה לא יאוחר משעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ד) כל הודעה מאלה המנויות בס"ק (א) עד (ג) לעיל שתתקבל לאחר השעה 12:00 מדי יום מסחר, תחשב כאילו התקבלה לפני השעה 12:00 ביום המסחר הבא אחריו.

(ה) למרות האמור לעיל, במועד תום תקופת המימוש, ואם מועד תום תקופת המימוש אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 12:00. המימוש יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה שיוחזקו באמצעותו יפקעו.

(ו) למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

5.2.4 הקצאה ותעודות

(א) לא יאוחר משני (2) ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להם, וזאת על שם החברה לרישומים, ולאור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש תרשמה למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן. בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה, יירשמו במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים.

(ב) המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה של שלושים (30) ימים ממועד ההקצאה הנ"ל, והתמורה, לאחר ניכוי הוצאות המכירה המקובלות ממחיר המימוש היחסי, עמלות והיטלים אחרים, אם יהיו, תשולם לזכאים תוך 7 יום מתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי רשום אחד שיק בסכום הנמוך מ-50 ש"ח, ויהיה ניתן לקבל סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה המקובלים ובתיאום מראש. זכאי רשום כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת סכום זה כאמור בתוך 12 חודשים מיום המכירה, יאבד את זכותו לסכום זה.

5.2.5 העברה ופיצול כתבי האופציה

העברה

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה ניתנים להעברה ולויתור ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים. שטר ההעברה יהא במתכונת דומה לשטר העברת מניות. החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי האופציה הרשומים אצלה. החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה. תקנות ההתאגדות של החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה.

פיצול

כל מכתב הקצאת כתבי אופציה ניתן לפיצול למספר מכתבי הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה הכלולים בהם, שווה למספר כתבי האופציה שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש. הפיצול יעשה עפ"י בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה, בצרוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש. כל הוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

5.2.6 פקיעת כתבי האופציה

כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש.

כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו בחברה עד לאותו תאריך, לא יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.

5.2.7 זכויות מניות המימוש

מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן מכל הבחינות למניות הרגילות הקיימות בחברה ביום המימוש. לפרטים ראו סעיף 5.1 לעיל.

5.2.8 התאמות עקב חלוקת מניות הטבה, השתתפות בהנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד

מתאריך דוח הצעת המדף ועד תום תקופת המימוש תחולנה לגבי כתבי אופציה שטרם מומשו ההוראות הבאות:

(א) התאמה עקב חלוקת מניות הטבה

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה תשמרנה זכויות המחזיקים בכתבי האופציה כך שמספר המניות הנובעות מהמימוש שמחזיק כתב אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם יגדל או יקטן, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה היה זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה עד ליום המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות לפי סעיף קטן זה, לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממניה שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף 4.3 לעיל. שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות אקס הטבה.

(ב) התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות

ככל שבתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה, תוצענה לבעלי המניות של החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת ניירות ערך כלשהם, יחולו ההוראות המפורטות להלן:

מספר המניות הנובעות מהמימוש יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של המניה "אקס זכויות". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס זכויות".

(ג) התאמה בגין חלוקת דיבידנד

ככל שבתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה תבצע החברה חלוקת דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות, תוספת המימוש תוכפל ביחס שבין שער הבסיס "אקס דיבידנד" לבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס דיבידנד".

שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה מתחייבת להודיע בדיווח מיידי על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תיסחרנה המניות "אקס דיבידנד".

הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה בתקופת המימוש

5.2.9

מתאריך דוח הצעת המדף ביחס לכתבי האופציה וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה על פי תנאי דוח הצעת מדף זה, אולם בכל מקרה לא יאוחר מתום תקופת המימוש, תחולנה, להגנת מחזיקי כתבי האופציה, ההוראות הבאות:

(א) החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה ובמקרה הצורך תגרום להגדלת ההון הרשום שלה.

(ב) אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תחלקן בחלוקת משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה אחת ושברי המניות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים המחויבים.

(ג) החברה תמנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת מניות מימוש במחיר מתחת לערך הנקוב.

(ד) תוך יום עסקים אחד לאחר התאמה בהתאם לאמור בסעיף 5.2.8 לעיל תפרסם החברה דיווח, בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה לממש את כתבי האופציה שלהם תוך ציון "מחיר המימוש" ו- "תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה אחד באותה עת.

(ה) בנוסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה שבועות לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דוח מיידי בדבר תום תקופת מימוש כתבי האופציה.

(ו) בהודעה יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת המימוש של כתבי האופציה וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי האופציה בטלים ומבוטלים.

(ז) החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מניות הטבה או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות מששה (6) ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.

(ח) במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון, תיתן החברה הודעה בכתב לכל בעלי כתבי האופציה בדבר קבלת ההחלטה כאמור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן, וכן תפרסם על כך מודעה בשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית. כל בעל כתב אופציה יהיה רשאי, תוך שלושה חודשים מתאריך ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב האופציה שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה יהיה הבעל של כתב האופציה כאמור זכאי לתשלום השווה לסכום שהיה מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק, וזאת בניכוי מחיר המימוש.

על פי תנאי כתבי האופציה, באישור מוקדם של החלטה שתקבל ברוב של 75% מהמצביעים באסיפה כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה, יכולה החברה להתפשר עם בעלי כתבי האופציה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה.

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי האופציה הנוגעים לתקופת המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה, זכויות ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תנאי ההצמדה של כתבי האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 350 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיזוג של החברה, ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור, האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הנקוב של מניות המימוש. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך הפיצול" משמעו לעניין זה - הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המניות בחברה המעבירה את הנכסים וההתחייבויות והכל - בתנאי שהליך הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, "הליך מיזוג" משמעו לעניין זה - הליך שבו כל המניות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או הליך שבו החברה תעביר את כל הנכסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל - בתנאי שניירות הערך של החברה שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

באסיפת בעלי כתבי אופציה יהיה לכל כתב אופציה קול אחד בגין כל כתב אופציה המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה תהייה במניין קולות.

כל הוראות תקנון החברה בנוגע לאסיפות כלליות של בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה, תחולנה בשינויים המחויבים לפי הענין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה. לתיאור הוראות תקנון החברה בנושאים האמורים ר' פרק ג' לתשקיף המדף של החברה.

5.2.11 פנקס בעלי כתבי האופציה

החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי האופציה.

החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא תעלינה על 30 יום בכל שנה.

5.2.12 רישום

החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה בפנקס והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב אופציה, החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב אופציה כזכאי לכתב האופציה חופשי מכל זכות קיזוז, תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה.

5.2.13 יורשים

מבצעי הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שנפטר, או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון - האנשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור מחזיקי כל זכות

בכתב האופציה. במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה, תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי שנעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב האופציה, תהיה לו הזכות, לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק בכתב האופציה או בכפיפות לתנאים אלה, להעביר את כתב האופציה.

5.2.14 הודעות

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי אופציה, לרבות למחזיקי כתבי האופציה הרשומים בפנקס מחזיקי כתבי האופציה, תפורסם בדיווח מיידי במערכת המגנ"א, והיא תיחשב כאילו נמסרה להם ביום הפרסום האמור.

5.2.15 רכישת כתבי אופציה על ידי החברה, חברה-בת שלה ותאגיד בשליטתה

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לקנות בכל עת, בכל דרך ובכל מחיר שייראה לה כתבי אופציה. במקרה של קניה כזו על ידי החברה תיתן על כך החברה דוח מיידי. חברה בת של החברה או תאגיד אחר בשליטתה יהא רשאי לרכוש ו/או למכור מעת לעת כתבי אופציה על פי שיקול דעתו. כתבי אופציה שיוחזקו על ידי החברה, חברה בת או תאגיד בשליטת החברה ייחשבו כנכס של אותה חברה או תאגיד.

מיסוי

6.

למיסוי מניות החברה, ראו נספח א' לדוח הצעת המדף.

כמקובל בהחלטות השקעה, יש לשקול את השלכות המס הקשורות למניות החברה המוצעות על-פי דוח הצעת מדף. האמור בנספח א' אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הנוגעות למניות החברה המוצעות על-פי דוח הצעת מדף ואינו בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון, בהתאם לנתוניו הייחודיים של כל רוכש. לפיכך, מומלץ לכל המבקש לרכוש מניות על-פי דוח הצעת המדף, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

הימנעות מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף

7.

7.1. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת המדף, מתחייבים להימנע מעשיית הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך שיוצעו בדוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו, והכל מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדוח הצעת המדף.

7.2. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת מדף, מתחייבים להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך אשר יוצעו על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 7.1 לעיל.

7.3. החברה והדירקטורים - בחתימתם על דוח הצעת המדף, מתחייבים להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו, בקשר עם רישום והצעת ניירות הערך שיוצעו על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 7.1 לעיל.

היתרים ואישורים

8.

8.1. החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את המניות המוצעות והבורסה נתנה לכך את אישורה.

8.2. החברה תפנה לבורסה תוך שלושה (3) ימי מסחר לאחר יום תשלום דמי ניצול הזכויות או מכל ניצול שוטף של זכויות, ככל שיהיה, בבקשה לרישום למסחר של המניות שתנבענה ממימוש זכויות.

8.3. אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה או על המחיר בו הם מוצעים.

9. תשלום אגרה

בהתאם להוראות תקנה 4 לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף), תשנ"ה-1995, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד המניות המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף.

10. תמורת ההנפקה

10.1. התמורה המקסימלית הצפויה לחברה ממימוש הזכויות על-פי דוח הצעת המדף, בהנחה של ניצול מלוא הכמות המינימלית של הזכויות המוצעות בדוח הצעת המדף למחזיקי מניות רגילות של החברה ובניכוי ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה, תהיה כמפורט להלן:

התמורה הצפויה (ברוטו) ⁸	כ- 45,003 אלפי ש"ח
בניכוי הוצאות הנפקה (אומדן בלבד) ⁹	כ- 320 אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה (נטו)	כ- 44,683 אלפי ש"ח

10.2. לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

10.3. היה וכל הכמות המינימלית של כתבי האופציה (סדרה 6) ימומשו עד לתום תקופת המימוש, יתקבל בחברה סכום ברוטו בסך של עד כ- 26.81 מיליון ש"ח¹⁰.

10.4. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, והכל כפי שייקבע ויוגדר על ידי דירקטוריון החברה, מעת לעת, כאשר נכון למועד זה, תמורת ההנפקה צפויה לשמש בעיקר להאצת קצב הצמיחה של החברה, בין היתר, להמשך פיתוח הטכנולוגיה והמוצרים, השקעות בשיווק מוצרי החברה ומכירתם בשווקים חדשים ובגיאוגרפיות חדשות, ביצוע השקעות הנלוות למפעל הייצור האוטומטי של החברה והרחבת מצבת כח האדם.

עד לשימוש בתמורה, תפקיד החברה ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי שתמצא לנכון, בפקדונות שקליים ו/או במט"ח, אג"ח ממשלתיות, ו/או אג"ח קונצרניות מדורגות, מק"מ וכיו"ב והכל בהתאם להחלטת הנהלת החברה כפי שתהיה מעת לעת.

⁸ בהנחה של ניצול מלוא זכויות ניירות הערך המזכים ובהנחת אי מימוש ניירות ערך המירים עד למועד הקובע (ה- 29.1.2024, כולל) (לפרטים נוספים ראו ה"ש 2 ו- 3 לעיל).

⁹ הכוללת, בין היתר, עמלות (לברק קפיטל חיתום בע"מ ("ברק קפיטל") בגובה 1.0% מהתמורה המיידית שתתקבל בפועל בגין ניצול הזכויות המוצעות בדוח הצעת מדף זה על ידי בעלי ניירות ערך מזכים שאינם וסטאר, עודד רוזנברג, ערן מימון ויום טוב סמיה, בתוספת מע"מ כד"ק), שכ"ט יועצים מקצועיים, פרסום בעיתונים, תוספת האגרה לרשות ניירות ערך בעד ניירות הערך המוצעים, דמי רישום למסחר והוצאות נוספות.

¹⁰ ברק קפיטל תהא זכאית ל- 1.0% מהתמורה העתידית ברוטו שתתקבל בפועל כתוצאה ממימוש כתבי האופציה (סדרה 6) שיופקו בפועל במסגרת הנפקת הזכויות, בתוספת מע"מ, כאשר בחישוב התמורה העתידית ברוטו לא תילקח בחשבון התמורה שתתקבל בידי החברה בגין מימוש כתבי האופציה (סדרה 6) שיופקו במסגרת הנפקת הזכויות לוסטאר, עודד רוזנברג, ערן מימון ויום טוב סמיה.

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה, כי דוח הסקירה של רואה החשבון המבקר מיום 8.11.2023 על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30.9.2023 ולתקופה של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך ייכלל על דרך ההפניה בדוחות הצעת מדף אשר יפורסמו מכח תשקיף המדף, מצורף לדוח התקופתי לרבעון השלישי של שנת 2023 (פורסם ביום 8.11.2023 (מס' אסמכתא 122688-01-2023) ונכלל בזאת על דרך ההפניה).

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה :



יהושע חורש	מיל לבנון-פורת	הדר בן-סימון	אינתיסאר זובידאט	בת ארביז
אלקס הרטמן	רותי בוזוביץ-סגיר	תמי ריזנברג	ליאור פולק	רותם גלמן כסלו
טל בנד	קית' שאו	סוזי כהן-פבון	נסלי חין	גוני דיין
אהוד ארצי	אילן זהר	רינה שרון	נעה שמואלי	טל וינברג
אהרן (אנטוני) בלוך	אפרת זהר	אורי בוסתנאי	שוהם ח	יובל כהן
אבי אורדו	אבי אלדור	שירה רביבו	רנן ברנוביץ	יהונתן לנקרי
אביגיל קסטאל	ד"ר עמרי סנדר	תום דרמן	הילה גרנות	יונתן פיישר
אמיר כספרי	פיני עזריה	דורית המברג גונסקי	שניר חזד	דורין רוטנשטריך
קליפורד דיוס	ד"ר אייל ברוק	רון ליבסון	אור כהן	אופיר שלר
אליה צונץ קולר	יאיר זיו	ישראל קליין	אורה כהן	זהבית כהן
מיכל ליברמן	מיטל מלכיאל ורטהיים	ניר שאלתיאל	ימית כהן	רודי רמאל
חגי דורון	תומר שוירמן	עטליה שטרית	מתן קדוש	נועה וילנר
רן פונל	אבנר יצחקי	עירא הרדי	טל שבו	אליאור גובס
בנימין שפר	מוטי סבן	שני סטרול	טלי לוי	מוחמד דחבי
מרדכי מלכה	ניקולס גיפס	לנס בלומנטל	חוליאטה טייכר	דעואל הורוביץ
ליאור נוימן	עמית בכר	טל וקס	אורי לבנת	ניא נש
אלישע שור	יעל רוזנברג-רובין	בר ימין	זוהר מלול	אלירן קולב
אורית יולס-דבי	הגר פינס גינזבורג	נעה לביאן בורובסקי	ליאור שמואלי	דור קלו
אייל דורון	ליאור מלר	דוד סילבר	אור שנער	יחיאל אורן החוש
ד"ר אסף רנצלר	עדי הופמן	דניאל עובדיה	יפעת לוטינגר	שחר איבי
עמית שטיינמן	גל אד-כהן	ליאת יהלום	לילך מיכלשטיין	טל אייל
פנינה שפר עמנואל	רוני פולטי	מיכל אברמוביץ	מיכאל אזולאי	מישאל אסף
רון ברומר	מרים זלצמן	איתמר אמיני	שני בחכמה	שקד בוזנח
ניא פירר	עדי שלמה	שרון דניאלי	תאיר בן-זאב	עמית בן יאיר
דובב אפל	מרינה חיור	ננה חנציס אושעיה	מאיה גנור	אליס ווינסקי
אופיר פוזנר	אילן גולוד	נתנאל לביא	אלמוג גרש	עודד ישראלי
ערן בצלאל	אבי הלפרין	אבי סרביאנסקי	בר זמיר	רותם כהן
אופיר קפלן	משה זילברברג	יואב שמידט	טל חבס	אלמוג לוי
נועם בליי	חן זייפן	ירדן אנקב	יהל כהן	אלעד משה
אוהד בן-יהודה	קטיה לאוקומוביץ	רבקה אריאל	יובל ניר	ליאל עזיהו
אוריאל פרינץ	עופר קובץ	סתו בן חמו	אח עודד	תמר רוטנברג
מורן כ"ץ	גלעד גפני	נועה דביר בר-טור	הדר עסיס תמיר	אוהד רויסבלט
ליאור מימון	ליזה זהבי	מיה עשבי	דוד פרוג	מרדכי מהלו
שי גימלשטיין	אורי עוז	טל שטיקל	אסף קורן	אשלי אקרלינג
נועה גלזר-בכר	אחי ויסוצקי כהן	ירון דגן	אסף קשתות שטיין	נועה אליקים
רן פלדמן	גילי רגב	אלה אולמן	ננה רבינשטיין	
פרח רוטלר	ברי קורש	סופיה טבצ'י	דנה שמר מוכתר	
אביטל אזולאי	זהר קסולין-בונה	תומר צורר	ענבר אסף	
ניא ורטהיים	מיטל ברק	גל קלנר	חני גל און	
שלומי דלג'ו	צחי לב	יהודה רובינס	סס ירמיהו	
גלעד כ"ץ	מיכל גונן	דוד תירוש	צופית כהן	
ירון לסטרל	רית קוטק	דן תירוש	מאי אלניר	
אמיר עסלי	אביגיל וולנסקי	עדן הלפרט	חן גולדשטיין בן יוסף	
נועם זמיר	ליטל פריי	בת חן אצון	דנה איש הורביץ	
ניתית לזין גרינברג	אדם לויטן	בר אולמרט	ג'רייס אליאס	

ד"ר אמנון גולדנברג (2005 -
1935)
רות אורן (2016 - 1926)

22 ינואר, 2024

לכבוד
אפולו פאוור בע"מ
היצירה 6,
יקנעם עילית
א.ג.נ.,

- הנדון:** אפולו פאוור בע"מ ("החברה") - דוח הצעת מדף מיום 22 בינואר, 2024 ("דוח הצעת המדף")
- בהתייחס לתשקיף המדף של החברה אשר פורסם ביום 30.8.2023 ונושא תאריך 31.8.2023 ("תשקיף המדף") ולדוח הצעת המדף אשר פורסם מכוחו, הרינו לחוות דעתנו כדלקמן:
1. הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף שבנדון תוארו לדעתנו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
 2. לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בצורה המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
 3. לדעתנו, הדירקטורים בחברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
- הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
אמיר עסלי, עו"ד
אורה כהן, עו"ד
ש. הורוביץ ושות'

נספח א'

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים מכוח תשקיף זה. ההוראות הכלולות להלן בדבר מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות להלן, ואינן באות במקום ייעוץ משפטי מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע. כמו כן, שינוי בדיני המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.

יובהר, ככל שיוצעו ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף לעובדי החברה, השלכות המס המפורטות להלן עשויות להשתנות, בהתאם לניירות הערך שיוצעו ותנאיהם. יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן המיסוי של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי ביחס ל"יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרת בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 ("הפקודה"), עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור, יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כ"בעלי שליטה"¹¹ או כ"בעלי מניות מהותיים"¹² כהגדרתם בפקודה, עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

כמו כן התייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעניין מיסוי חבר בני אדם תושב חוץ, מסויגת במקרה בו תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של תושבי החוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

ביום 1 בינואר 2006 נכנס לתוקפו החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 147), תשס"ה-2005 ("תיקון 147"). תיקון 147 שינה באופן ניכר את הוראות הפקודה הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה. בנוסף, ביום 29 בדצמבר 2008 אישרה הכנסת את תיקון 169 לפקודה ("תיקון 169"), אשר חולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך. במועד דוח הצעת המדף טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקונים הנ"ל. יתר על כן, במועד פרסום דוח הצעת המדף לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מההוראות התיקונים וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקונים הנ"ל.

ביום 5 בדצמבר 2011 אישרה הכנסת את החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2011, אשר במסגרתו אושר תיקון 187 לפקודה ("תיקון 187"). בחוק לשינוי נטל מס, אשר נכנס לתוקף החל משנת 2012, נקבע בין היתר, העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון, ריבית ודיבידנד מ- 20% ל- 25%, ולבעל מניות מהותי מ- 25% ל- 30%.

ביום 6 באוגוסט, 2012 התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2012, אשר כלל את תיקון מס' 195 לפקודה ("תיקון 195"), אשר קבע, בין היתר, כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 800,000 ש"ח יהא חייב במס יסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על 800,000 ש"ח בשיעור של 2% ("מס יסף").

ב- 29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), תשע"ז-2016 ("חוק התייעלות כלכלית") אשר תיקן את הוראות תיקון 195 המפורטות לעיל, וקבע קבע בין היתר כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח. הסכום מתעדכן כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן) יהא חייב במס יסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על סכום זה בשיעור של 3%.

¹¹ כהגדרת מונח זה בסעיפים 3(ט).
¹² הגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

בחקוק התייעלות כלכלית, מס החברות הופחת בהדרגה כך שמשנת 2018 ואילך שיעור מס החברות הינו 23%. כמו כן בחוק זה שונו מדרגות שיעורי המס ליחידים והופחת שיעור המס השולי הגבוה ביותר מ- 48% ל- 47% החל משנת 2017 ואילך.

לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:

1. רווח הון ממכירת ניירות הערך

א. בהתאם לסעיף 91 לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" (בהתאם לסעיפים 1 ו-12(1) לפקודה), חייב במס בשיעור מס שולי של היחיד בהתאם לסעיף 121 לפקודה, אך בשיעור שלא יעלה על 25%, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות ערך על ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר¹³, ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 30%.

ב. לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של 30% חלף 25%, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)(9) לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 12(1) לפקודה, שאז הוא יחויב במס שולי כקבוע בסעיף 121 לפקודה. בנוסף, לפי הוראות סעיף 121ב(א) לפקודה, ובהתאם לתיקון 234, החל מיום 1 בינואר 2017, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על סך של 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח), יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3%. יצוין, כי לעניין זה "הכנסה חייבת משמעה – הכנסה חייבת כמפורט בסעיף 121ב(ה) לפקודה, ובכלל זאת הכנסה מדיבידנד והכנסה מרווח הון.

ג. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות (23% החל מיום 1 בינואר 2018).

ד. תושב חוץ, כמשמעותו בפקודה, פטור ממס על רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישראל, וזאת אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ואם רכישת נייר הערך הייתה במסגרת דוח הצעת המדף או לאחריו, ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 97 לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני אדם תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה. יצוין, כי במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככל אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, וזאת בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ה. קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 9(2) לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. על הכנסותיה החייבות של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה

¹³ כהגדרת מונח זה בסעיף 88 לפקודה.

בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע במפורש אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 121 לפקודה.

במכירת מניות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למניות, יראו כמחיר המקורי (לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן) של מניות אלה את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושן למניות. כמו כן, לצורכי מס יראו את יום הרכישה של מניות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.

- ו. לעניין ניכוי מס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית), תשס"ג-2002 (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת ניירות ערך, ינכה מס בשיעור 25% מרווח ההון הריאלי; זאת ועוד, החייב ינכה מס בשיעור מס חברות, כאשר המוכר הינו חבר בני אדם (23% החל מיום 1 בינואר 2018).
- ז. כמו כן, בכפוף לאישור, שיומץ מראש, לפטור מניכוי מס במקור שהופק על ידי פקיד השומה, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.
- ח. למוכר שהוא תושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות.
- ט. ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה 30% מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס במקור (או פטור מניכוי מס במקור).
- י. על-פי הוראות סעיף 91(ד) לפקודה, יש לדווח ולפרט על אירוע המכירה ולשלם מקדמה כנדרש. ואולם, ככל שנוכה מס במקור בגין מכירה כאמור, הניכוי יקוזז מסכום המקדמה, ובלבד שמתקיימים התנאים המפורטים בסעיף.

2. קיצוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים

- א. ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיצוז רק במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס.
- ב. בשנת המס בה נוצר הפסד ממכירת נייר ערך, הפסד ההון יותר בקיצוז כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה (למעט רוח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 1 ל-3.5).
- ג. הפסד הון בשנת המס כאמור ניתן יהיה לקיצוז גם כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או כנגד הכנסה מריבית או מדיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע בסעיף 126(א) לפקודה לגבי חברה (23% החל מיום 1 בינואר 2018), ולגבי יחיד – ובלבד שלא עלה על השיעור הקבוע בסעיף 125ב(1) או 125ג(ב) לפקודה לפי העניין, אם הוא יחיד (25%).
- ד. יש לציין כי בעקבות החוק לשינוי נטל המס כאמור, המס אשר יחול על דיבידנד ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו 30%. על כן, הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיצוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.

ה. הפסד שלא ניתן לקיזוז, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל, יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף 92(ב) לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה נוצר ההפסד, ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס כאמור.

ו. בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת 2006, קיימות מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז, אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף 92 לפקודה לפני תיקון 147.

בהתאם להוראות סעיף 94 לפקודה, במכירת מניה על ידי חבר בני אדם, יופחת מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה, סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה במשך 24 החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד, למעט דיבידנד ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של 15% או יותר.

3. שיעור המס שיחול על הכנסות מדיבידנד בגין מניות החברה

א. דיבידנד שמקורו במניות החברה, יהיה חייב ככלל במס בידי בעל מניות יחיד תושב ישראל בשיעור של 25%, למעט אם בעל המניות הוא בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, אשר שיעור המס לגביו יהיה 30%. בנוסף, לפי הוראות סעיף 121ב(א) לפקודה, ובהתאם לתיקון 234, החל מיום 1 בינואר 2017, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על סך של 640,000 ש"ח (נכון לשנת 2023 הסכום עומד על 698,280 ש"ח) יהא חייב במס נוסף בשיעור של 3%. יצוין, כי לעניין זה "הכנסה חייבת" משמעה – הכנסה חייבת כמפורט בסעיף 121ב(ה) לפקודה, ובכלל זאת הכנסה מדיבידנד והכנסה מרווח הון.

ב. ככלל, דיבידנד המתקבל בידי חברות תושבות ישראל לא יבוא במניין ההכנסה החייבת, ובלבד שמקור הדיבידנד אינו בהכנסות שהופקו או שצמחו מחוץ לישראל ואינו מדיבידנד שמקורו במפעל מאושר או מפעל מוטב, כהגדרתם בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.

ג. נושא מיסוי דיבידנדים שחולקו מרווחי שיערוך, קרי, שחולקו על בסיס עודפים חשבונאיים שלא התחייבו במס חברות מוסדר בסעיף 100א לפקודה (כיום הסעיף אינו חל על נכסים מחוץ לישראל). הסעיף קובע כי חלוקה כאמור תביא למכירה רעיונית לצרכי מס של הנכס שבשלו נרשמו בדוחות הכספיים רווחי השרעון כאמור ביום החלוקה, ומיד לאחר מכן לרכישה רעיונית לצרכי מס באותו היום. אותה מכירה רעיונית יוצרת אירוע מס רווח הון ברמת החברה מחלקת הדיבידנד ולא ברמת בעל המניות מקבל הדיבידנד (אשר אצלו יש אירוע מס בשל קבלת דיבידנד כמפורט לעיל). יחד עם זאת, בהמשך לאמור לעיל יובהר, כי שר האוצר טרם התקין תקנות מכוחו של הסעיף.

ד. תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידנדים בשיעור של 25%, למעט תושב חוץ שהיה בעל מניות מהותי במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו, שאז יהא שיעור המס 30%, וזאת בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל ובין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ה. דיבידנד שמקורו במניות החברה בידי קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף 9(2) לפקודה, יהיה פטור ממס. בידי קרן נאמנות חייבת, יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

ו. החברה תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים), תשס"ו-2005 ("תקנות הניכוי"). בהתאם לתקנות הניכוי, ניכוי המס

במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה, אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים, ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם), יהיה בשיעור של 25%. האמור יחול גם ביחס ליחיד ולתושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת הדיבידנד או במועד כלשהו ב- 12 החודשים שקדמו לו. הניכוי במקור לא יבוצע על ידי החברה אלא על ידי מוסד כספי. לגבי יחיד או תושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי אשר מניותיו אינן רשומות ואינן מוחזקות בחברת הרישומים ינוכה מס במקור בשל הכנסות מדיבידנד כאמור בשיעור של 30%.

ז. על-פי תקנות אלו, שולם דיבידנד ליחיד תושב ישראל לגביו נקבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי במקור יהיה כפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס (אם קיימת) שנכרתה בין מדינת ישראל לבין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.

ח. לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

4. ניירות ערך המוצעים ביחידות

ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה מונפקים ביחידות. החברה תשייך את תמורת ההנפקה, בדוח על המצב הכספי של החברה, לניירות הערך המוצעים על-פי שווי ההון. השווי ההון, יקבע על-פי ממוצע שוויו (בהתאם למחיר הנעילה בבורסה) של כל אחד מניירות הערך המוצעים בתום כל אחד משלושת ימי המסחר הראשונים. במקרה שעל-פי דרישת רשות מוסמכת תידרש החברה לייחס ערך אחר לניירות הערך שיכללו ביחידות שיוצצו כאמור, תפרסם החברה דוח מידי על דרישה כאמור.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעת המדף, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לעניין הסדרי המס שקיבלה החברה. כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספיות, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף. ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות.

חתימות

החברה :

אפולו פאוור בע"מ

הדירקטורים :

יום טוב סמיה

עודד רוזנברג

ערן מימון

רפאל קסטן

ורד רז-אביו

זיו ארז

ליאור וידר